



PETIÇÃO Nº 009/2026 - Gurinhém - PB

Unidade consumidora: 577552

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de **Gurinhém-PB**, inscrito no CNPJ Nº: **08.809.444/0001-84**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB**, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional **Sr. Tarcísio Saulo de Paiva**, por meio do representante legal **Rudá Pereira Brasil**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **PETIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua **Cláusula Segunda, (Anexo II)**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária **Energisa Paraíba** e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria operacional e regulatória, destinada à realização de análises, auditorias, apurações e à efetiva recuperação de valores pagos indevidamente e/ou a maior à concessionária de energia elétrica. OS serviços contratados compreendem, ainda, a adoção de todas as medidas administrativas necessárias, em representação do município, perante a própria concessionária local, a agência nacional de energia elétrica – aneel, as agências reguladoras estaduais e demais órgãos ou entidades públicas e privadas competentes, com a finalidade de assegurar a defesa dos interesses da contratante, inclusive no que se refere à compensação, devolução ou regularização de cobranças, em estrita conformidade com as disposições das legislações aplicáveis, especialmente as normas expedidas pela aneel e o código de defesa do consumidor.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado

aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.

6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta petição os documentos abaixo:
 - (a) Anexo I – Procuração e documentos do outorgante e do outorgado
 - (b) Anexo II – Contrato de Mandato

3. DA SÍNTESE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS DO DIREITO

9. Para embasar a requisição, utiliza-se as seguintes disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 (REN nº 1.000/2021) da ANEEL:
 - (a) **Informações Georreferenciadas Atualizadas** (Art. 461): A concessionária deve manter atualizadas as informações georreferenciadas dos pontos de iluminação pública. Essas informações precisam integrar a Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD) e o Sistema de Informação Geográfica Regulatório (SIG-R), conforme as diretrizes do PRODIST.
 - (b) **Levantamento Cadastral e Disponibilização de Dados** (Art. 463, § 8º): A REN nº 1.000/2021 também prevê que a distribuidora realize atualizações periódicas das informações dos pontos de iluminação pública por meio de levantamento de campo. Além disso, é crucial ressaltar a obrigação da concessionária de disponibilizar cópia do processo de levantamento cadastral da iluminação pública no prazo máximo de cinco dias úteis, sempre que solicitado.

4. DOS PEDIDOS

10. Cópia da base de dados referente ao penúltimo censo realizado, correspondente ao acervo de iluminação pública, incluindo no mínimo:
 - (a) Indicação sobre eventual cobrança ou devolução de valores decorrente do levantamento, acompanhada da respectiva fatura de cobrança ou comprovante de devolução, se houver;
 - (b) Informações georreferenciadas dos pontos de iluminação pública;
 - (c) Data de início e de conclusão do censo;
 - (d) Cópia da comunicação formal de início do censo;
 - (e) Memorial de cálculo utilizado para eventual cobrança ou devolução de valores ao Município.



11. Cópia da base de dados correspondente ao último censo realizado, correspondente ao acervo de iluminação pública, incluindo no mínimo:
 - (a) Indicação sobre eventual cobrança ou devolução de valores decorrente do levantamento, acompanhada da respectiva fatura de cobrança ou comprovante de devolução, se houver;
 - (b) Informações georreferenciadas dos pontos de iluminação pública;
 - (c) Data de início e de conclusão do censo;
 - (d) Cópia da comunicação formal de início do censo;
 - (e) Cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), caso tenha sido lavrado;
 - (f) Memorial de cálculo utilizado para eventual cobrança ou devolução de valores ao Município.
12. Solicita-se que seja informado se ocorreu a lavratura de Termos de Ocorrência Inspeção (TOI) nos últimos cinco anos, e caso positivo solicitamos o envio da cópia integral dos TOI's lavrados e informações sobre o modo de faturamento adotado (cobrança integral ou parcelada).
13. Cópia de todas as ordens de serviço emitidas nos últimos **112 meses**,
 - (a) Projetos de ampliação de rede de iluminação pública;

Nestes termos, pede deferimento.

Rudá Pereira Brasil
Representante Município